

0005341-77.2018.8.26.0001

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Paula Marie Konno

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 2ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... responde a ação penal pelo crime de roubo, praticado no Estado da Bahia (fls. 394).

É o relatório.

Diante da desclassificação da conduta, de um crime de homicídio tentado para um delito não doloso contra a vida, passo à análise da conduta do acusado.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial de fls. 88/89, o qual atestou a lesão corporal de natureza grave.

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

2ª Vara do Júri

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Sala 2-136, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0005341-77.2018.8.26.0001 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005341-77.2018.8.26.0001

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 1325/2017 - 73º Distrito Policial -

Jaçanã, 12016/2017 - 73º Distrito Policial - Jaçanã

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mismario de Jesus Ferreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paula Marie Konno

Vistos.

A JUSTIÇA PÚBLICA moveu a presente ação penal contra MISMARIO DE JESUS FERREIRA, qualificado nos autos, tendo-o como incurso nas penas do artigo 121, caput c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Realizou-se, na data de 14 de março de 2022, julgamento perante o Tribunal do Júri, oportunidade em que o E. Conselho de Sentença reconheceu que não houve a prática de crime doloso contra a vida (fls. 321/322).

O Ministério Público interpôs recurso de Apelação (fls. 335/340), que foi contrarrazoado (fls. 345/350). Em julgamento realizado em 26 de setembro de 2022, a C. 13ª Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso (fls. 366/371). O Ministério Público deixou de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, pois ausentes os requisitos do artigo 89, da Lei 9.099/95, visto que o réu responde a ação penal pelo crime de roubo, praticado no Estado da Bahia (fls. 394).

É o relatório.

Diante da desclassificação da conduta, de um crime de homicídio tentado para um delito não doloso contra a vida, passo à análise da conduta do acusado.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial de fls. 88/89, o qual atestou a lesão corporal de natureza grave.

O ofendido, ouvido na Sessão Plenária realizada em 14 de março de 2022, afirmou que estava em seu veículo quando levou o primeiro golpe. Desceu e foi golpeado mais duas vezes, no tórax e na perna. Foi hospitalizado e passou por cirurgia.

Atualmente, ostenta cicatrizes decorrentes dos fatos em tela.

Josivalda Menezes dos Reis, ouvida na Sessão Plenária realizada em 14 de março de 2022, disse que estava no carro com seu esposo Gildécio e a filha do casal quando os fatos ocorreram. O ofendido levou uma facada e a filha, no carro, gritava. Disse que a família se mudou do local dos fatos, visto que o acusado "passava na porta provocando".

O acusado, em seu interrogatório também realizado em 14 de março de 2022, confirmou que desferiu os golpes no ofendido com uma faca de churrasco que trazia consigo, pois havia acabado de sair de um churrasco e estava indo ao hospital buscar seu enteado, que tivera alta. Disse que também foi agredido por Gildécio e seu rosto ficou desfigurado na ocasião. Afirmou que não tinha a intenção de matar Gildécio. Verifica-se, pelo conjunto probatório amealhado aos autos, a prática do crime de lesão corporal de natureza grave nos termos do artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal, pelo perigo de vida ocasionado.

Na esteira da manifestação ministerial, não é caso de aplicação da benesse prevista no artigo 89, da Lei n. 9.099/1995, considerando o réu responde a outro crime na Comarca de Jequié/Bahia, conforme certidão de fls. 389/390.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que se trata de acusado primário (fls. 389/391), todavia as circunstâncias e consequências do caso admitem a fixação da pena acima do mínimo. Consoante depoimentos prestados por Gildécio e sua esposa Josivalda, é certo que a filha do casal estava no veículo no momento dos fatos e presenciou as cenas de agressão sofridas pelo seu genitor. Josivalda inclusive afirmou que a filha gritava no interior do carro após Gildécio ter sido golpeado. Ainda, é certo que o acusado utilizou uma faca para agredir Gildécio, evidenciando o potencial lesivo de sua conduta. E Gildécio foi submetido a uma cirurgia abdominal e drenagem torácica (fls. 88/89). Por fim, é certo que a família precisou se mudar após os fatos diante das constantes provocações do acusado e o ofendido ostenta cicatrizes. Assim, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo: 04 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, de rigor o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, pois o acusado confirmou que agrediu Gildécio com uma faca que levava em seu carro. Assim, de rigor a diminuição na fração de 1/6, totalizando 03 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, nada a considerar.

À míngua de elementos modificadores, a pena resta definida em 03 anos e 04 meses de reclusão.

Em que pese a quantidade de pena e a primariedade do acusado, as circunstâncias do crime autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Consoante acima referido, é certo que o acusado munuiu-se de uma faca para a prática do delito em tela, o qual foi cometido na presença da esposa e da filha do ofendido. Gildécio foi internado e submetido a uma cirurgia abdominal. Ainda, posteriormente aos fatos, o acusado "provocava" a família da vítima, que precisou se mudar de residência para que tais provocações cessassem. Verifica-se, dessa forma, a necessidade de fixação de regime mais gravoso diante da

gravidade em concreto da conduta e de suas consequências.

Assim, fixo o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento da pena corporal.

Poderá recorrer em liberdade, pois não houve alteração do conjunto fático que pudesse ensejar a custódia nesse momento.

Incabível, no caso em tela, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos ou a aplicação da suspensão condicional da pena, por não estarem preenchidos os requisitos legais, considerando que o delito foi praticado com violência contra a pessoa.

Pelo exposto, tendo o Tribunal do Júri julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação, condeno MISMARIO DE JESUS FERREIRA à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, declarando-o como incurso no artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal.

Custas nos termos da lei.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos do réu, enquanto durarem os seus efeitos, bem como ao IIRGD, inserindo-se o nome do réu no rol dos culpados.

Procedam-se às anotações de praxe. Expeça-se o necessário.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento em desfavor do acusado.

P.R.I.C.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA